

הכנסת העשרים וחמש

יוזמות: חברות הכנסת קטי קטרין שטרית

צגה מלקו

מצטרפים: חברי הכנסת יעקב אשר

נאור שירי

פ/25/4367

הצעת חוק הגבלת מכירה של קנביס רפואי בסביבת בית ספר, התשפ"ד-2024

1. מטרה
מטרת חוק זה להגן על שלומם ובריאותם של תלמידי בית ספר ולמנוע חשיפה שלהם לקנביס ומוצריו או למקומות לממכר קנביס בסביבת בית הספר.
2. הגדרות
"בית ספר" – כהגדרתו בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969;
"נקודת מכירה של קנביס רפואי" – בית מרקחת שבו נמכר קנביס רפואי או כל עסק או מקום אחר בו נמכר קנביס רפואי;
"קנביס" – כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973;
"קנביס רפואי" – מוצר המיועד לשימוש רפואי ומכיל קנביס, העומד באמות מידה מקצועיות שגיבש משרד הבריאות לעניין התצורה וריכוז החומרים הפעילים, למעט תכשיר רשום בפנקס התכשירים כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981;
"תלמיד" – מי שלומד בבית ספר.
3. הגבלת מרחק של נקודות מכירה של קנביס רפואי
לא יוקמו ולא יפעלו נקודות מכירה של קנביס רפואי בטווח של 250 מטר בקו אווירי מבית ספר.
4. הוראת מעבר
נקודות מכירה של קנביס רפואי אשר פעלו ערב תחילתו של חוק זה, ימשיכו לפעול ולמכור קנביס רפואי באופן אינטרנטי או טלפוני בלבד ויספקו את הקנביס באמצעות שילוח, ככל שהדבר מותר לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, ובלבד שהקנביס לא יוצג בנקודת המכירה ודבר מכירתו של הקנביס לא יפורסם לעוברים ולשבים ולבאי נקודת המכירה.

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

דברי הסבר

כידוע, קנביס מוגדר כ"סם מסוכן" בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, וגם באמנה היחידה בדבר סמים נרקוטיים של האו"ם משנת 1961 שישראל חתומה עליה.

מטרתה של הצעת חוק זו היא להגביל את החשיפה של תלמידי בתי ספר (לרבות ילדים ובני נוער בגיל ההתבגרות) לקנביס, וזאת בדרך של מניעת הקמה של בתי מרקחת או נקודות ממכר אחרות של קנביס רפואי בקרבת בתי ספר.

לפי דוח הצוות הבין-משרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), גב' עמית מררי (נובמבר 2020, בעניין בחינת המדיניות בנוגע לאיסור על צריכת קנביס בישראל), אחד הנושאים החשובים שיש לתת עליהם את הדעת בבחינת המדיניות הנוהגת והראויה בנוגע לצריכת הקנביס הוא ההשפעה על קטינים וצעירים.

מנתוני הדוח עולה כי קיימת עלייה בהיקף השימוש בקנביס בקרב בני נוער לצד ירידה בגיל ההתנסות. זאת ועוד, הדוח דן בכך שישנם נזקים בריאותיים כבדים שצעירים עלולים להיחשף אליהם בעקבות השימוש בקנביס, בהשוואה למבוגרים, זאת לצד ההשלכות שיכולות להיות למפגש של צעירים וקטינים עם מערכת אכיפת החוק.

כמו כן, בני נוער וילדים מועדים מלכתחילה לסיכון מיוחד להתמכרויות ולהשפעה שלילית. בראייה השוואתית, ניכר שמדינות רבות הסדירו רגולציה מקומית הקובעת מרחק מסוים בין מקום למכר קנביס לבין בתי ספר או מוסדות חינוך. בארה"ב, כל מדינה רשאית לקבוע בעצמה רגולציה בנדון ומגוון מדינות קבעו מרחק בין בתי ממכר לקנביס במרחקים הנעים בין 150-300 מטר. בווינגטון, ממכר קנביס צריך להיות ממוקם לפחות 1,000 רגל (כ-300 מטרים) מבתי ספר ומקומות רלוונטיים נוספים כגון: גינות שעשועים, מרכז טיפול בילד, פארק ציבורי, ספריות ועוד. בניו יורק, נקבע מרחק של 500 רגל (כ-150 מטרים). באריזונה וקולורדו נקבע מרחק של 300 מטר.

בקנדה נקבע מרחק מינימלי של 150 מטר בין חנויות למכירת קנביס לבתי ספר ומקומות ציבוריים (מגרשי משחקים ומרכזים קהילתיים). באוסטרליה יש מדינות שקבעו מרחק מינימלי בין בתי ממכר קנביס לבתי ספר.

גם במדינות בהן הקנביס חוקי קיימות הגבלות על המרחק בין בתי מרקחת לבתי ספר. באורוגוואי, בה קנביס הוא חוקי, החוק המקומי מטיל מגבלת מרחק של 300 מטרים בין בתי מרקחת בהם מוכרים קנביס לבית ספר.

בקולומביה, בה קנביס הוא סם חוקי למטרות רפואיות ולמחקר, החוק המקומי מטיל מגבלת מרחק של 150 מטרים בין בית מרקחת המוכר קנביס לבתי ספר.

הצעת חוק זו מבקשת לקבוע בחקיקה הישראלית הסדר דומה להסדרים אחרים קיימים בעולם, המטילים מגבלת מרחק בין בית מרקחת למכירת קנביס רפואי לבין בית ספר. לפיכך מוצע לקבוע כי לא תותר הפעלה של נקודת מכירה לקנביס במרחק של עד 250 מטר מבית ספר.

הצעת החוק תאפשר לבתי מרקחת אשר מוכרים קנאביס ופועלים טרם כניסתו לתוקף של חוק זה, להמשיך לעסוק בממכר קנביס, זאת באמצעות מכירה "מרחוק" בטלפון או אונליין ובמשלוח בלבד, מבלי שתתבצע מכירה במקום וללא שיתור פרסומות ותצוגת קנביס בבית המרקחת תוך מטרה לצמצם ככל הניתן את חשיפת הילדים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באדר א' התשפ"ד (04.03.2024)